

0001559-45.2022.8.26.0220

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, após receberem denúncias da prática de tráfico. Avistaram WASHINGTON e HENRIQUE dentro de uma tenda de lona armada entre árvores e ANDERSON em pé ao lado da tenda. Ao notar a aproximação policial, Anderson gritou "polícia", momento em que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

3ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001559-45.2022.8.26.0220 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001559-45.2022.8.26.0220

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2086620/2022 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 23948525 - DEL.SEC.GUARATINGUETA

PLANTÃO, 294/22/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2086620 - DISE-

DEL.SEC.GUARATINGUETA, 294/22/514 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE SANTOS DA CONCEIÇÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Vistos.

HENRIQUE SANTOS DA CONCEIÇÃO, ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS e WASHINGTON LUIS ALMEIDA GRACIOLA estão sendo processados como incurso nas penas dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06. Consta dos autos que, em 23/03/2022, por volta das 17h45, na Rua Treze de Fevereiro, Residencial Eurico G. Dutra, nesta cidade, agindo em concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 24 (vinte e quatro) microtubos de cocaína e 19 (dezenove) pedras de cocaína, na forma de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De data incerta até o referido dia, os acusados associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, após receberem denúncias da prática de tráfico. Avistaram WASHINGTON e HENRIQUE dentro de uma tenda de lona armada entre árvores e ANDERSON em pé ao lado da tenda. Ao notar a aproximação policial, Anderson gritou "polícia", momento em que os três empreenderam fuga.

Durante a fuga, os acusados se enroscaram em um espinheiro, oportunidade em que foram detidos. Foram encontradas 19 pedras de crack próximas ao pé de WASHINGTON, além de R\$ 45,00 no bolso de sua bermuda. Aos pés de HENRIQUE, localizaram pote azul, em que continha 24 microtubos com pedra de crack e, em seu bolso, R\$ 5,00. Com ANDERSON, nada foi encontrado.

Auto de prisão em flagrante (fls. 04/06), boletim de ocorrência (fls. 47/50), auto de exibição/apreensão (fls. 51/52) e laudo pericial (fls. 179/183).

A prisão em flagrante de ANDERSON foi convertida em preventiva e foi concedida liberdade provisória a WASHINGTON e HENRIQUE (fls. 100/102). Decretada a prisão preventiva de WASHINGTON e HENRIQUE, em razão do descumprimento de medida cautelar imposta (fls. 185/186).

Determinado o desmembramento do feito (fls. 214/215). Audiência e sentença em relação a ANDERSON (fls. 261/264).

Defesa prévia de HENRIQUE (fls. 278/280). A denúncia foi recebida em 13/09/2022 (fls. 286/287).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fls. 313/314). O Ministério Público requereu a parcial procedência, com a condenação do réu pela prática de tráfico e absolvição em relação à associação.

A Defesa postulou a absolvição do réu, diante da falta de provas (fls. 316/325).

É o relatório. Fundamento e decido.

Encerrada a instrução criminal, a ação penal é improcedente.

Não obstante a materialidade restar comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 47/50), auto de exibição/apreensão (fls. 51/52) e laudo pericial (fls. 179/183), não foram produzidas provas suficientes da autoria do crime.

Pedro Paulo dos Santos Silva, policial militar, disse que o local conhecido como charque. Várias denúncias de que era praticado o tráfico. Viram Anderson, que gritou "polícia". Eles não conseguiram fugir, entraram em um espinheiro e foram presos. Anderson disse que estava pescando. Washington e Henrique confessaram a propriedade das drogas e que estavam no tráfico. Henrique, ao que sabe, é morador de rua e não aparentava estar drogado. Não havia mais pessoas. O mato estava baixo, dando para ver os acusados dentro da tenda. Os acusados estavam fracionando drogas no local. O pote estava com Henrique. Com Washington havia um "tercinho" de crack e 45 reais. Com Henrique havia 5 reais.

Maicon César Galdino da Paixão, policial militar, narrou que local bastante conhecido como de tráfico. Estavam de moto e o terreno é elevado em relação à rua. Anderson avisou que a polícia havia chegado. Eles correram, mas ficaram presos em espinheiro. Nos pés de Washington havia 9 pedras de crack e 45 reais. Nos pés de Henrique um pote com pedras de crack e cinco reais. Com Anderson nada foi encontrado. Ele disse que venderia a droga. Ele já havia sido preso por tráfico pelo depoente em 2020. Nenhum deles aparentava drogado. O local não era bem uma tenda, mas um local coberto por um plástico.

O réu HENRIQUE relatou que é usuário de crack e dorme na rua. Foi pegar droga no local e a polícia chegou. Não estava dentro da tenda. O pote não era seu. Estava somente com cinco reais. Não conhecia os outros dois. Não quis falar na DP. Mora na rua há dois anos. É viciado em crack. Nunca foi internado para tratamento. Foi preso por tráfico uma vez, mas não era sua. Tem carro de reciclagem. Não estudou. Nada contra as testemunhas. Tem um filho na Bahia. Vigia carros na rua.

Assim, encerrada a instrução, há fundada dúvida acerca da autoria do delito.

Com efeito, a prova colhida, consistente essencialmente nos depoimentos, não foi capaz de conduzir a um juízo de certeza de que HENRIQUE trazia consigo, guardava e mantinha em depósito as drogas apreendidas com a finalidade de traficá-las.

De fato, em que pesem os policiais tenham relatado abordarem o acusado após patrulhamento em ponto de venda de droga e presenciarem sua interação com outro agente, apreendendo entorpecentes próximos aos abordados, não há elemento probatório que demonstre, acima de dúvida razoável, que os entorpecentes pertenciam ao réu e que lá estavam para a mercancia, ato que não foi visto pelas testemunhas.

Em revista pessoal, com o acusado somente foi encontrado valor baixo (R\$ 5,00), esclarecendo o réu que seria para a aquisição de entorpecente. Como relataram as testemunhas, o local é conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que significa também que é frequentando não só por traficantes, mas também por usuários, que parece ser o caso do acusado.

Por fim, a despeito de relatar a confissão informal, tem-se que, em sede policial, o réu permanece calado e suposta confissão não foi confirmada em juízo. Não se olvide terem os policiais militares exercido sua função de modo a atuar na repressão ao nefasto tráfico de drogas.

Contudo, no caso concreto, a somatória dos elementos apresentados não se revelou suficiente à condenação, remanescendo dúvida quanto à posse dos entorpecentes, sendo de rigor a absolvição de HENRIQUE quanto ao tráfico de drogas.

Por consequência, também deve ser absolvido do delito de associação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para ABSOLVER o réu HENRIQUE SANTOS DA CONCEIÇÃO, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Caso ainda pendente, determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Determino a restituição da quantia de R\$ 5,00 apreendida do réu, tendo em vista que não há, nos autos, elemento que indiquem sua utilização para a prática do crime.

Oportunamente, arquivem-se. P.I.C.

Guaratinguetá, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA